第 2 章

企業財産の管理と法務

第1節　流動資産の運用・管理の法的側面
第2節　固定資産の管理と法律
第3節　知的財産権の取得と管理に関する法務

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　流動資産の運用・管理の法的側面

この節で学ぶこと

会社の資産には、現預金や売掛金、有価証券、土地・建物などの不動産、製品製造に要する設備などがある。これらのうち、流動資産は、短期に現金化が可能なもの、もしくは現金化の予定があるものである。

この節では、流動資産のうち、預金・有価証券の運用・管理に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

預金、有価証券、代金債権、棚卸資産（商品・原材料・在庫）

1　預金〔deposit〕

(1) 預金通帳・証書の法的位置付け

銀行は、預金者からの預金の受入れに際して預金通帳・証書を発行し、以後預金の払戻しに際しては預金通帳・証書を提示するよう預金者に要求する。

預金通帳・証書には預金約款が記載されており（最近では、預金約款は別冊のことも多い）、預金取引の存在を証明する契約証書（証拠証券）という法律的性格を有

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

する。逆にいえば、預金通帳・証書は、倉荷証券（第1章第4節2（2）参照）のように権利と証券が一体不可分となっている有価証券ではない。

したがって、預金通帳・証書は証拠証券にすぎず、これを紛失しても預金者の返還請求権が消滅するわけではない。銀行は、一定条件の下で再発行に応じるのが通例である。しかし、預金通帳・証書の所持人は一応正当な権利者と考えられ、払戻しが有効となって預金残高から払戻し分が減額されることがあるため、預金通帳・証書や印鑑の管理には細心の注意を払う必要がある。例えば、預金通帳・証書と印鑑は、施錠できる別々の場所で厳重に管理することが望まれる。

（2）預金の払戻しと銀行の免責

預金は、債権者が誰であるか特定している指名債権であるから、正当な預金者に払い戻されなければ、弁済としての効力は生じないのが原則である。しかし、多数の預金者を相手に頻繁に取引を行う銀行実務においては、払戻しを請求する者が正当な預金者であるかどうかを

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

その都度厳密に調査することは困難なのが実情である。そこで、仮に預金通帳・証書および印鑑の持参人が正当な預金者でなかったとしても、銀行が善意・無過失である通常の場合には、「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」として弁済が有効とされ、銀行は正当な預金者に対する払戻しの責任を免れる（民法478条）。その意味で、預金通帳・証書は一種の免責証券であるといえる。

（3）預金者保護法による預金者の保護

偽造キャッシュカードや盗難キャッシュカードによって預貯金が不正に引き出された預貯金者を救済し保護するため、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」（預金者保護法）が定められている。

預金者保護法では、ATM（現金自動支払機）から偽造カードまたは盗難カードで預貯金の不正な引出しがなされた場合、預貯金者が受けた被害について、一定の場合に金融機関は補償することが義務付けられている（預金

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

者保護法4条・5条）。ただし、盗難カードの場合には、被害者が補償を受けるためには、警察と金融機関の双方に被害届けを提出すること等が必要であり、原則として、その届出から30日間の被害につき補償が義務付けられている（預金者保護法5条）。

　なお、預金者保護法の規定内容よりも金融機関の補償義務を減免する特約を金融機関と預金者の間で締結してもその特約は無効であり、金融機関は預金者保護法上の補償義務を負う（預金者保護法8条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）弁済・債務の履行が、「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」（民法478条）として有効とされる要件は何か。

A）民法478条は、外観上、債権者あるいは債権の受領権限を有するとみられる者に対し、善意・無過失で弁済した者を保護する規定である。弁済が、受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効になる要件は以下の通りである。

(1) 受領権者としての外観を有する者への弁済であること

「受領権者としての外観を有する者」とは、受領権者（債権者および法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者）以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものをいう。例えば、債権者の代理人と称する者（最判昭37・8・21民集16巻9号1809頁）、債権譲渡が無効な場合の債権の事実上の譲受人、受取証書の持参人、預金証書とその印鑑の持参人などがこれに該当すると考えられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) 弁済者が善意・無過失であること

弁済者は、弁済を受けようとする者が無権利者であることを知らないというだけでなく、過失なく権利者であると信じていることを要する。

上記要件を充たしてなされた受領権者としての外観を有する者への弁済は有効であり、これによって債権は消滅し、債務者は債務を免れる。その結果、真の債権者（例えば預金者）は債務者（例えば銀行）に対し、債務の履行（例えば預金の払戻し）および損害賠償を求めることはできない。ただし、真の債権者は受領権者としての外観を有する者（例えば預金の払戻しを受けた者）に対し、不当利得返還請求をなすことができ、その者に故意・過失があれば不法行為が成立する場合がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（預金者保護法の定める補償）

預金者の過失	偽造カードによる被害（預金者保護法4条）	盗難カードによる被害（預金者保護法5条）
重過失等あり	ゼロ　（注）1	ゼロ　（注）1、2
軽過失あり	払い戻された金額	払い戻された金額（補てん対象額）の4分の3に相当する額（注）1
過失なし	払い戻された金額	払い戻された金額（補てん対象額）

（注）1　金融機関が善意・無過失の場合に限る。

（注）2　預貯金者の配偶者や二親等内の親族等一定の者が払戻しをした場合、金融機関に対して虚偽の説明をした場合（預金者保護法5条3項1号）、盗難後2年以内に金融機関に通知をしなかった場合等も補償を受けることができない（預金者保護法7条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　インターネット・バンキングにおける不正送金

インターネット・バンキング（ネットバンキング）は、時間や場所に拘束されず、残高確認、入出金等が行えるサービスである。

近時、ネットバンキングを標的とした不正送金というサイバー犯罪による被害が発生している。このような不正送金被害に対しては、民法478条の適用・類推適用により送金した金融機関等（弁済者）が保護されたり、金融機関等の約款に免責条項などが設けられたりしていることから、不正送金の被害にあった預金者の被害回復が困難となる場合がある。そのため、被害を受けた場合の回復を図ろうとするのではなく、被害を予防する対策が重要である。

基本的な対策としては、銀行等の金融機関が導入しているセキュリティ対策の実施、パソコンの基本ソフト（OS）等やセキュリティ対策ソフトを最新の状態に保つこと、ネットバンキングに用いるパスワードを第三者に推測されにくいものにし、パスワードを定期的に変更することなどが考えられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

上記以外に法人が行うべきセキュリティ対策としては、ネットバンキングに利用するパソコンを特定のものに限定し、他の業務との併用を可能な範囲で避けること、ネットバンキングに利用するパソコンの未利用時はできるだけ電源を切断すること、ID・パスワードに加え、ワンタイムパスワード（スマートフォンアプリや専用トークンに表示される一度きりのパスワード）の使用を必須とすること、不審なログイン履歴や身に覚えのない取引履歴・取引通知メールがないかの定期的確認等が考えられる。また、金融機関を装った偽の電子メールやSNSに記載されたリンクからアクセスしてパスワード等を入力することがないよう、従業員教育を徹底する必要がある。

上記の被害予防の対策は、どれか一つだけを行えば安全というわけではない。複数の対策を組み合わせて実施する「多層防御」という考えが重要である。

また、証券取引所に上場されている有価証券等の売買をインターネットを通じて行うオンライン証券取引においても、証券口座の乗っ取り等の問題が生じている。オンライン証券取引における証券口座乗っ取りへの対策は、上記のネットバンキングにおける対策と共通する点が多い。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　有価証券〔securities；negotiable instrument〕

有価証券は、預貯金、信託などと並ぶ資産運用手段であり、金融経済のグローバル化と規制緩和が進む中で有価証券に分類される金融商品の多様化が著しい。

有価証券には、株券、社債券、倉荷証券等があるが、金融商品取引法では、流通性や投資適格性といった証券の性格を勘案して、投資者間で転々流通する可能性のある有価証券が挙げられている（金融商品取引法2条）。

企業活動に必要な資金は、株式や社債の発行によって調達されるが、株式や社債の取引が行われる場として投資者が安心して参入できるよう、金融商品取引法によって証券市場が整備されている。例えば、投資者が事実を知らされないことで損害を受けることがないよう「ディスクロージャー制度」が導入され、「不公正取引の防止」が定められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

金融商品取引法上の有価証券の取引は、同法の開示規制、不公正取引規制や業務規制の対象となる。このほか、有価証券の価格変動リスクをヘッジすることなどを目的として、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引などの取引制度が導入され、取引額も次第に増大している。

なお、金融商品取引法にかかわる事項については、第8章第1節2、第13章第2節Ⅱ３を参照のこと。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　固定資産の管理と法律

この節で学ぶこと

固定資産は、土地や建物などの不動産、機械設備、知的財産権など企業が長期的に利用する目的で所有する資産であり、事業活動において重要な役割を果たしている。

固定資産の管理は、その取得から利用・処分までの各段階で、計画的に実行していく必要がある。その際、各段階において、①行政法規、②民法等の私法など、各種の法律の適用を受ける。この節では、財産の種類や性質に応じた固定資産の管理とそれに関係する法律の内容について説明する。

3級の学習項目

不動産登記の単位・登記簿の見方、所有権の移転時期・対抗要件、即時取得

Ⅰ　不動産登記制度

不動産登記制度は、不動産の取引の安全を図るため、不動産についての権利関係を明確に公示する制度である。

不動産については、利用者と所有者の不一致や担保の設定など権利関係が複雑である場合が少なくない。したがって、不動産の取得に際しては、不動産登記簿上に

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

記録された登記記録を確認して対象物件に関する権利関係を調査し、また、取得後には対抗要件である登記を経由するなど、不動産の法律的管理は、登記記録を基礎に進められる。

1　対象不動産の特定

登記記録を確認するためには、まず対象不動産を特定しなければならない。この不動産の特定については、不動産特定番号が把握できれば、これによって特定することができる。不動産特定番号があらかじめ把握できない場合には、地番などによって特定する必要があるが、土地と建物は、その登記記録が別々に作成されており特定方法が異なる。なお、地番は、住居表示とは異なることに注意が必要である。住居表示は、郵便物を送付する際などに記載されるものであるが、不動産を特定するための地番と必ずしも一致するとは限らない。住居表示から地番を特定するには、住居表示と地番の対照表等による必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(1) 土地の特定方法

住居表示と地番の対照表、住宅地図等で対象物件の地番を特定する。これで特定できなければ、地図等番号索引簿で当該物件の含まれている地図等の番号を調べて閲覧する。地図等には土地の区画が示されており、その区画ごとに地番が記載されているので、当該物件の地番を特定できる。

(2) 建物の特定方法

家屋番号が不明の場合は、敷地地番と同一番号を家屋番号として検索する。また、未登記家屋については、登記記録から情報を得ることができないので、固定資産の補充台帳によって調査する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　登記記録の確認

登記記録の内容を確認するには、登記事項証明書（登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面、不動産登記法119条1項）等の交付を受けて行う。この登記事項証明書等は、法務局の窓口または郵送で請求する（請求書を提出する）ことができるほか、オンラインによる請求も認められている（ただし、その交付をオンラインによることはできない）。

登記事項証明書等は、利害関係等がなくても、誰でも取得することができる。

登記記録は、表題部・権利部（甲区・乙区）から構成されている。不動産の取得に際しては、その不動産上に存する担保権等の制約に特に注意しなければならない。対抗力を有する担保権等が実行されると、後に所有権を失うおそれがあるからである。

不動産の取得に際し特に注意しなければならない点は次の通りである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(1) 買戻特約の登記

買戻しが実行されると、現在の所有者はそれに応じなければならず、所有権を失う危険がある(民法579条)。買戻特約登記に買戻期間の登記がなければ特約の日から5年、期間の登記がなされていればその期間(ただし、最長10年)の経過により、買戻権は失効する(民法580条)。したがって、買戻期間が満了しているかに特に注意を払う必要がある。

(2) 処分の制限登記

処分の制限登記とは、所有者の処分権を制限する差押え、仮差押え、仮処分(第10章第2節3(1)参照)などの登記を総称したものである。この制限に違反して行った処分の登記も登記記録に記録されるが、債権者の権利が実現されると抹消され、所有権を失うことになるので、注意を要する。例えば、X所有の甲不動産に対してYが強制執行の申立てをして差押えの登記が付された後に、Xが甲不動産をZに譲渡し、その旨の所有権移転登

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

記がされたとする。この場合、その後に第三者が強制執行手続により甲不動産を取得し、その旨の所有権移転登記が経由されると、Zに対する所有権移転登記は抹消されることになる。

(3) 仮登記〔provisional registration〕

仮登記とは、本登記をなすべき要件が備わっていないときに、将来行う本登記のため、その順位を確保する目的でなされる登記をいう。仮登記に基づいて本登記をなすと、その本登記は、仮登記の順位に基づいて権利主張ができる順位保全効がある。

仮登記の種類には、条件不備仮登記と請求権保全仮登記がある(不動産登記法105条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)「条件不備仮登記」および「請求権保全仮登記」とはどのようなものか。

A）① 条件不備仮登記(1号仮登記)

登記することができる権利について、保存等(保存、移転、設定、変更、処分の制限または消滅)があった場合に、登記申請情報とともに提供すべきものを提供できないとき、すなわち登記すべき権利変動がすでに発生しているが申請に必要な手続上の条件が整わない場合に認められる仮登記である。

② 請求権保全仮登記(2号仮登記)

登記することができる権利の設定、移転、変更、消滅に関して請求権を保全しようとするとき、すなわち登記すべき権利はまだ発生していないが順位を保全したい場合に認められる仮登記である。この請求権には、始期付きや停止条件付きなどの将来確定することが見込まれるものも含まれる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《仮登記の効力》
（1）仮登記をなし得る場合

	仮登記をなし得る場合	仮登記の名称	登記記録例
通常の仮登記	物権変動は完了しているが 1.当事者が登記に協力しない。 2.登記識別情報（登記済証）、または、第三者の許可・同意もしくは承諾を証する情報を提出できない。	1号仮登記 （条件不備仮登記）	目的　所有権移転仮登記 原因　〇年〇月〇日 売買
	物権変動に関する請求権を保全する。	2号仮登記 （請求権保全仮登記）	目的　所有権移転請求権仮登記 原因　〇年〇月〇日 売買予約
	始期付・停止条件付の物権変動を保全する。または、始期付・停止条件付の請求権を保全する。	（条件付仮登記）	目的　始期付所有権移転仮登記 原因　〇年〇月〇日 売買 （始期×年×月×日）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

仮登記担保	金銭債務を担保するため、債務不履行があったときは権利移転登記等をすることを内容とする有償契約を締結したときに、それに基づいてなされる。	仮登記担保の仮登記は1号・2号・条件付仮登記のいずれかでなされる（特に仮登記の形式は定められていない）。 登記上、仮登記担保か否かの判定は、仮登記原因に着目してなされる。 1号仮登記の場合は「代物弁済」、2号仮登記の場合は「代物弁済予約」、条件付仮登記の場合は「年月日代物弁済（条件、年月日金銭消費貸借の債務不履行）」といった原因となっていれば、原則的に仮登記担保と判断する。

（2）仮登記の効力

	通常の仮登記		仮登記担保
	所有権に関する仮登記	所有権以外の仮登記	
対抗力	△ 本登記をする際に、仮登記のまま、登記上の利害関係人に承諾請求できる（不動産登記法109条）	×	○ 仮登記のまま優先弁済権の主張ができる
順位保全効	○	○	○

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）仮登記できない場合の代替策

不動産（または不動産に関する権利）の給付を目的とする請求権を保全するため、債権者は、その不動産（または不動産に関する権利）について、債務者（その不動産の所有者等）の一切の処分（譲渡、担保権・用益権の設定等）を禁止する仮処分を裁判所に対して申請することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)不動産の取得に関係する不動産登記にはどのようなものがあるか。

A)不動産の取得に関連する登記の種類(例)には以下のものがある。

(1) 表示登記

不動産の物理的な状態(発生・変更・消滅)を公示する登記である。新たに土地が生じたとき、または建物を新築したときから1か月以内に申請する(不動産登記法36条・47条)。

(2) 所有権保存登記

不動産の所有権者を権利部に初めて公示する登記である。所有権保存登記の登記申請を行うことができる者は、①表題部所有者、②表題部所有者の相続人、③判決により自己の所有権を証する者などである。

(3) 所有権移転登記

不動産の所有権の移転を権利部に公示する登記をいう。登記原因は、①包括承継として、相続・合併、②特定承継として、売買・遺贈・譲渡担保、③その他に時効取得などである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）抵当権設定登記

抵当権が設定されていることを権利部に公示する登記をいう。登記事項は、①債権額、②利息、③損害金、④債務者、⑤抵当権者などである。

（5）抵当権抹消登記

抵当権が抹消されたことを権利部に公示する登記をいう。複数の不動産に抵当権が設定されている場合、共同担保目録を確認する。担保権の登記の事項欄中の末尾に示される記号番号で目録を特定し、登記記録閲覧の際に同時に閲覧請求するか、登記事項証明書の申請書に記号番号を付して登記事項証明書と同時にこれらの証明書を請求するなどして調査する。

（6）根抵当権設定登記

根抵当権が設定されていることを権利部に公示する登記をいう。登記事項は、①被担保債権、②極度額、③債務者、④根抵当権者、⑤確定期日などであり、利息・損害金の定めは登記できない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）不動産登記を申請するにはどのような手続が必要か。

A）土地・建物などの不動産の所有権取得や担保権設定に伴う登記は、対象物件である土地・建物の所在地を管轄する登記所に申請して行う。

　不動産登記の申請は、原則として申請すべき権利についての現在の登記名義人であり、登記で不利益を受ける登記義務者（例えば、売買に基づく所有権移転登記の場合の売主）と、申請する登記によって利益を受ける登記権利者（買主）が共同で行わなければならない（共同申請の原則、不動産登記法60条）。ただし、表示登記や登記権利者が勝訴判決を得た場合、相続による権利の移転の場合などは、例外として登記権利者が単独で申請することができる。

　申請方法には、いわゆるオンライン申請と書面による申請とがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

オンライン申請は、登記所の使用する電子計算機と申請人または代理人の使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法（不動産登記法18条1号）である。具体的には、①電子署名や電子証明書の提供に必要な電子認証を受け、②登記・供託オンライン申請システムに利用者登録をし、申請者IDとパスワードを取得する。そして、③申請情報や添付情報に電子署名をした上、これらの情報を電子証明書とともに管轄の登記所にインターネット経由で送信する。手続が完了した場合には、電子情報処理組織を使用して登記識別情報と登記完了証が送信されることとなる。

これに対し、書面による申請は、申請情報を記載した書面を提出する方法（不動産登記法18条2号）をいう。具体的には、申請情報を記載した書面や添付情報を記載した書面に記名押印した上で管轄の登記所にそれらを提出する。登記識別情報が記載された書面と登記完了証が交付されて手続が完了する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　不動産登記の効力

不動産の取引は、登記によりその内容が公示される。登記の効力は以下の通りである。

(1) 対抗力〔counter claim ability〕

物権の取得や移転をはじめとする物権の得喪変更（これを物権変動という）があったことを当事者以外の第三者に法律上主張するために必要とされる要件（条件）を対抗要件という。そして、対抗要件を具備し対抗できる状態となったときの効力を「対抗力」という。

不動産の物権変動は、原則として、登記がなければ第三者に対抗できない。ただし、詐欺・強迫で登記の申請を妨げた者、他人のために登記を申請する義務のある者（登記手続の委任を受けた司法書士など）に対しては不動産の登記がなくても対抗できる（不動産登記法5条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）登記がなくても対抗できる者にはどのようなものがあるか。

A）不動産の物権変動の対抗要件である登記は、すべての第三者に対抗するために必要なわけではない。詐欺・強迫で登記の申請を妨げた者、他人のため登記を申請する義務のある者（登記手続の委任を受けた司法書士など）に対しては、登記なくして対抗できる（不動産登記法5条）。

また、登記がないことを主張する正当の利益を有しない者には、登記がなくても対抗できるとされている（判例）。例えば、無権利者や不法占拠者に対しては、登記がなくても権利の得喪変更を対抗することができる。

さらに、不動産の二重譲渡につき、二番目の買主が不当な利益を得るために売主と共謀した場合や、二番目の買主が一番目の買主に対する特別の害意を持って積極的に売主を教唆して自分に同一の不動産を売らせた場合のように、二番目の買主が背信的悪意者に当たる場合には、一番目の買主はその二番目の買主に対しては、登記なくして権利の得喪変更を対抗できるとされている（判例）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) 推定力

登記を過失なく信頼した取引の相手方に真実の権利関係が存在したのと同様の権利取得を認める効力を公信力というが、わが国では登記に公信力は与えられておらず、登記を信頼したというだけでは取引の相手方は保護されない。したがって、不動産の取引を行う場合には、登記上の権利者が真の権利者か否かを十分に調査する必要がある。ただし、公示された権利関係が存在しないことを主張する者は、その反証を挙げなければならず、反証がなければ登記通りの権利関係があることとされる（最判昭34・1・8民集13巻1号1頁）。このような効力を登記の「推定力」という。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅱ　損害保険の付保

1　損害保険〔casualty insurance〕の必要性

消費社会の高度化は企業間の競争を激化させ、企業の大規模化・多様化・合理化を促進する。この結果、企業活動におけるリスクも多様化・巨額化し、それぞれのリスクに適切な対応策を講じることが非常に重要になっている。そのリスク・マネジメントの効果的な手段の1つとして、損害保険制度がある。

企業は損害保険に加入することにより、以下のような目的を果たすことができる。

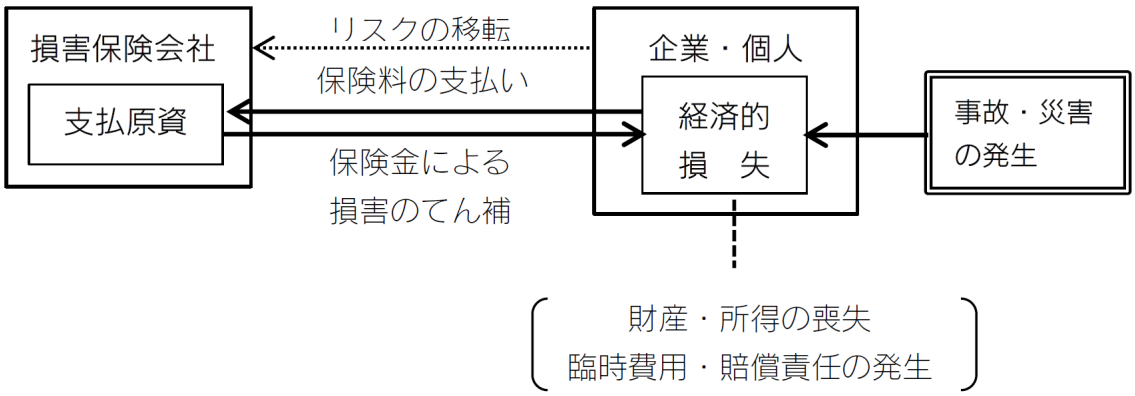
① 日常の企業活動に対するリスクに備え、経済的な安定を図ることができる。

② 事故や災害に遭遇した被害者に対し、損害保険により補償を行うことができる。

③ 工事請負などの際に、損害保険によりその信用を補完することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（損害保険のしくみ）



2　保険の選択の仕方

損害保険契約の目的（被保険利益）は、「金銭に見積もることができる利益」に限るとされている（保険法3条）。したがって、どの物件についてどのような保険に加入するか（「付保」という）は、原則として、この被保険利益に基づくことになる。具体的には、①付保価値、②物件の価値、③物件の区分、④賠償責任の可能性、⑤てん補しなければならない危険などを調査し決定することが必要である。これらの調査に基づき、実際の保険契約においては、保険価額・保険金額・保険期間および保険料を決定することになる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　企業が固定資産の管理をする上で重要な損害保険の種類

固定資産を管理する上では、以下に掲げるような固定資産にかかわる保険が重要である。

① 火災保険
② 機械・組立保険
③ ボイラー・ターボセット保険
④ 動産総合保険
⑤ 自動車保険
⑥ 賠償責任保険（施設所有者賠償責任保険、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅲ　固定資産〔fixed asset〕の売買の際の調査事項と契約締結時の注意点

固定資産は、売買契約によって取得される場合が多いが、特に不動産を取得する際には、目的物件についての事前の調査が重要となる。また、売買契約の内容を契約書でどの程度まで詳細に約定しておくかは、売買金額および相手方との関係などを考慮して決定することになる。ただし、原則としてできるだけ網羅的かつ具体的に記載しておくことが、自社の権利の確保および紛争予防という観点から重要である。

1 不動産〔real property〕に関する売買契約

(1) 不動産売買のための調査

不動産は、土地・建物ともそれぞれが非常に個性的で代替性に乏しく、かつ高価であるため、不動産の取得にあたっては、次の事項を十分に調査する必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

調査項目	調　　査　　内　　容
不動産自体の調査	地形、面積、用途地域、交通、地質、インフラ、環境など
登記記録の調査	抵当権・賃借権の登記、滞納処分による差押え、債権者による差押えや競売開始決定の登記、第三者の買戻権の登記の有無など
現地調査	借地上建物の登記、第三者による不動産の占拠・留置の有無・土地建物の使用状況など
所有者の調査	所有者の確定および処分能力の有無、代理・代表権限の有無など

(2) 不動産仲介業者に依頼する場合

宅地建物取引業者(宅建業者)を介して不動産を取得する場合には、宅建業者と媒介契約を締結する。媒介契約を締結すると、常に契約内容を記載した書面(宅建業者の記名押印が必要)が交付される(宅地建物取引業法34条の2)。また、契約の仕方によっては(専任媒介契約、専属専任媒介契約)、依頼者側も同時に他の業者に仲介を依頼すること、あるいは自ら売買することができないこと等の制約を受けるので注意が必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）不動産売買契約の契約事項

不動産売買契約の主な契約事項は以下に挙げた通りであるが、固定資産の管理という観点からは、売買対象物件である不動産の特定が最も重要である。

（不動産売買契約の主な契約事項）

①売買の合意
②不動産の表示（地番、家屋番号、地目、種類など）
③代金
④手付金
⑤不動産の面積（公簿か実測か）
⑥書類および対象物件の引渡時期
⑦所有権移転登記の時期
⑧代金の支払方法および時期
⑨所有権移転の時期および危険負担
⑩売主の契約不適合責任
⑪租税公課の分担
⑫契約書作成・登記費用の分担
⑬違約金
⑭失権約款または解除条項
⑮協議事項　　その他

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　動産（機械設備等）に関する売買契約

動産売買契約の主な契約事項は次の通りである。

（動産売買契約の主な契約事項）

①売買の合意
②動産の表示（品名、数量、単位、品質仕様など）
③引渡時期および場所
④代金総額
⑤代金支払いの方法および時期
⑥所有権移転時期および危険負担
⑦検査および引渡し
⑧不合格品の引取義務
⑨期限の利益喪失事由
⑩遅延損害金
⑪引き取らない場合における売主の任意処分権
⑫売主の契約不適合責任（保証期間）
⑬違約金
⑭不可抗力免責
⑮解除条項
⑯協議事項　　その他

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD